

JOUR 3 : Le métier de marchand de biens (achat-revente)

Objectifs du jour

- Comprendre le statut juridique et fiscal du marchand de biens (MdB).
 - Maîtriser la **TVA immobilière** et les **droits de mutation réduits**.
 - Connaître les grandes familles d'opérations et leurs marges.
 - Savoir chiffrer une opération à rebours et décider en 30 minutes si elle vaut le coup.
 - Connaître les responsabilités et les assurances du vendeur professionnel.
-

1. Qu'est-ce qu'un marchand de biens ?

Le marchand de biens **achète des immeubles (ou des droits immobiliers) pour les revendre avec une plus-value**, en ajoutant souvent de la valeur : travaux, division, changement de destination, obtention d'un permis, découpe en lots.

1.1 Statut juridique

- C'est un **commerçant** : « tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre » est un acte de commerce (art. L110-1 2° du Code de commerce).

Exception : celui qui achète **pour construire** puis vendre (promotion) exerce une activité **civile**, d'où les SCCV.

- **Aucun diplôme ni carte professionnelle** n'est exigé (pas de carte T, sauf si tu fais aussi de l'intermédiation pour le compte de tiers).
- **Immatriculation au RCS** (code NAF 68.10Z, « activités des marchands de biens immobiliers »).
- **Assujetti à la TVA** pour ses opérations immobilières.

1.2 Le risque de requalification pour un particulier

Un particulier qui achète et revend **de façon habituelle** avec une **intention spéculative** peut être requalifié en marchand de biens par l'administration. Les indices retenus :

- fréquence des opérations (plusieurs par an, sur plusieurs années) ;
- **intention de revendre dès l'achat** (courte détention, pas de mise en location) ;
- travaux de valorisation, division en lots ;
- financement par crédit court ou relais ;
- activité exercée par ailleurs dans l'immobilier.

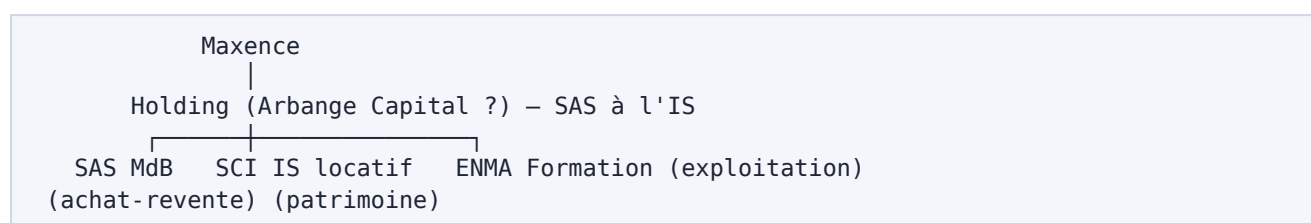
Conséquences : les profits sont imposés en **BIC** au barème (et non en plus-value des particuliers), avec **TVA, cotisations sociales, intérêts de retard et majorations**. Si tu comptes faire plus d'une opération

d'achat-revente, **crée une structure.**

1.3 Quelle structure choisir ?

Structure	Fiscalité	Avantages	Inconvénients
SAS / SASU à l'IS (recommandée)	IS 15 % / 25 %	Souplesse des statuts, président assimilé salarié, entrée d'associés facile, logeable sous une holding	Charges sociales élevées si tu te rémunères, formalisme
SARL / EURL à l'IS	IS	Cadre connu des banques, gérant majoritaire TNS (cotisations plus faibles)	Statuts plus rigides
Entreprise individuelle	IR, BIC au barème + cotisations sociales sur tout le bénéfice	Simple	Marges taxées jusqu'à 45 % + ≈ 40 % de cotisations. À éviter dès que les marges sont significatives

Schéma recommandé pour un dirigeant qui a déjà une holding :



- La **SAS MdB** réalise les marges et paie l'IS à 15 % jusqu'à 42 500 € (vérifier la condition de détention à 75 % par des personnes physiques ou par des sociétés qui la respectent elles-mêmes).
- Elle **remonte ses dividendes à la holding en régime mère-fille** : 95 % exonérés, soit environ 1,25 % d'impôt effectif.
- La holding **réinvestit** dans la SCI IS patrimoniale (apport en compte courant) ou dans de nouvelles opérations.
- Cloisonnement des risques : un sinistre sur une opération ne contamine pas le patrimoine locatif.

Il est souvent pertinent de créer **une société par opération importante** (ou avec des associés différents) pour isoler les risques et faciliter l'entrée de co-investisseurs.

2. Les deux piliers fiscaux du marchand de biens

2.1 Les droits de mutation réduits : l'engagement de revendre (art. 1115 CGI)

Lorsqu'un MdB assujéti à la TVA achète un bien **non soumis à la TVA** (typiquement un bien ancien acheté à un particulier), il peut prendre, **dans l'acte d'acquisition, l'engagement de revendre dans un délai de 5 ans.**

- Il paie alors les droits réduits à **0,715 %** au lieu d'environ 5,8 à 6,3 %.
- Ses frais d'acquisition tombent à environ **2 à 2,5 %** tout compris, au lieu de 7,5 à 8,5 %.
- Sur un achat de 200 000 € : ≈ 4 500 € au lieu de ≈ 16 000 €, soit **11 500 € de marge en plus.**

- Si la revente n'intervient pas dans les 5 ans (ou si le bien est conservé), l'acquéreur doit payer les **droits de droit commun** et l'**intérêt de retard** (0,20 % par mois).
- Les reventes par lots comptent : chaque lot vendu dans le délai est régularisé.
- **Engagement de construire** (art. 1594-0 G A) : si tu achètes un terrain ou un bâtiment pour **construire ou rendre à l'état neuf** dans les 4 ans (prorogeable), tu paies un **droit fixe de 125 €**. C'est utile pour les opérations de promotion ou de rénovation lourde.

2.2 La TVA immobilière : le point technique le plus important

Principe

Un MdB est assujéti à la TVA. Le traitement de chaque revente dépend de la **nature du bien vendu** :

Bien revendu	Régime de TVA à la revente
Immeuble bâti achevé depuis plus de 5 ans (« ancien »)	Exonéré de TVA de plein droit (art. 261-5-2° CGI), sauf option pour la TVA (art. 260-5° bis). Avec option et bien acquis sans droit à déduction : TVA sur la marge (art. 268)
Immeuble neuf (achevé depuis moins de 5 ans), ou ancien rendu à l'état neuf par les travaux	TVA obligatoire sur le prix total (art. 257 I 2 2°)
Terrain à bâtir	TVA obligatoire , calculée sur la marge si l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction (achat à un particulier), sinon sur le prix total
Terrain non constructible	Exonéré

Les travaux qui « rendent à l'état neuf »

Un immeuble ancien est considéré comme **neuf** si les travaux (sur 2 ans) :

- rendent à l'état neuf la **majorité des fondations**, ou
- la **majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité** de l'ouvrage (structure, planchers, charpente), ou
- la **majorité de la consistance des façades** (hors ravalement), ou
- **l'ensemble des éléments de second œuvre** (planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques, et, en métropole, chauffage) **dans une proportion au moins égale à 2/3** pour chacun d'eux ;
- ou s'il s'agit d'une **surélévation** ou d'une **addition de construction**.

Dans ce cas, la revente se fait **TVA sur le prix total**. La TVA sur tous les travaux est récupérable, mais le coût pour un acheteur particulier augmente fortement. Tu dois le savoir **avant d'acheter** pour fixer le prix.

Calcul de la TVA sur marge

$$\text{Marge TTC} = \text{Prix de vente} - \text{Prix d'acquisition TVA due} = \text{Marge TTC} \times 20 / 120$$

La TVA sur les **travaux** et les **honoraires** reste **déductible**.

⚠ **Condition d'identité** : la jurisprudence (Conseil d'État et CJUE, affaire *Icade Promotion*, 2021) exige en principe que le bien revendu ait **la même qualification** que le bien acquis pour appliquer la TVA sur marge. Exemple : un terrain **bâti** acheté puis revendu comme **terrain à bâtir** après démolition. Sur ces cas limites, demande un **rescrit fiscal** ou l'avis d'un fiscaliste.

Option ou pas pour la TVA sur un bien ancien ? Exemple chiffré

Appartement ancien acheté 200 000 € à un particulier, 60 000 € HT de travaux (rafraîchissement, sans remise à l'état neuf), revente 360 000 € à un particulier.

	Sans option (exonéré)	Avec option (TVA sur marge)
TVA collectée	0 €	$(360\,000 - 200\,000) \times 20/120 = \mathbf{26\,667\,€}$
TVA sur travaux et honoraires	Non récupérable : coût de 72 000 + 3 600 € TTC	Récupérable : coût de 60 000 + 3 000 € HT
Agence à la revente	14 400 € TTC	12 000 € HT
Marge avant IS	50 664 €	39 453 €

Conclusion : sur une rénovation légère revendue à des particuliers, **ne pas opter** est souvent plus rentable. L'option devient intéressante quand la **TVA récupérable sur les travaux dépasse la TVA sur la marge** (gros travaux, faible marge) ou quand l'acheteur est un assujetti qui récupère la TVA (investisseur professionnel, bailleur social).

TVA facturée par les artisans : les travaux sur des logements achevés depuis plus de 2 ans peuvent bénéficier du taux de **10 %** (5,5 % pour la rénovation énergétique), sauf s'ils rendent l'immeuble neuf ou augmentent la surface de plancher de plus de 10 %. Le client remet une attestation à l'artisan. ⚠ À vérifier avec ton expert-comptable pour ton opération. L'exemple ci-dessus retient 20 % par prudence : à 10 %, le scénario sans option est encore plus favorable.

3. Les grandes familles d'opérations

Opération	Création de valeur	Marge nette cible (avant IS)	Durée	Points de vigilance
Rénovation-revente (appartement, maison)	Achat décoté d'un bien à rénover, revente au prix du « refait à neuf »	10-20 % du prix de vente	6-12 mois	Budget travaux, délai de revente, qualité des finitions
Division d'un logement (un T4 en deux T2, une maison en 3 lots)	Le prix au m² des petites surfaces est plus élevé	15-25 %	9-15 mois	Permis de diviser éventuel, surface minimale (pas de lot < 14 m² et 33 m³ , art. L111-6-1 CCH), stationnement imposé par le PLU, compteurs, accord de copropriété

Opération	Création de valeur	Marge nette cible (avant IS)	Durée	Points de vigilance
Découpe d'immeuble (achat en bloc, revente par lots)	Prime de détail : l'immeuble entier s'achète 20 à 40 % moins cher que la somme des lots	15-30 %	12-24 mois	EDD + règlement de copropriété (géomètre + notaire), locataires en place : droits de préemption spécifiques, accords collectifs
Division parcellaire (détachement de terrain à bâtir)	Créer un terrain constructible dans un grand jardin	20-40 %	6-18 mois	PLU (emprise, reculs, hauteur), DP de division ou permis d'aménager, bornage, viabilisation, TVA sur marge
Changement de destination (bureau, commerce, grange en logement)	Le logement vaut plus au m ²	15-30 %	12-24 mois	Autorisation d'urbanisme, changement d'usage dans les grandes villes (Paris, communes de plus de 200 000 habitants et zones tendues sur délibération), normes (accessibilité, incendie)
Valorisation administrative (obtenir un permis puis revendre)	Un terrain avec permis purgé vaut plus	Variable	6-18 mois	Recours des tiers, bonne relation avec la mairie
Enchères, successions, liquidations	Décote d'achat	Variable	Variable	Visite limitée, occupation, consignation

3.1 Vente pendant les travaux : attention au régime VIR

Si tu vends un bien **avant la fin des travaux** à un particulier, en t'engageant à les réaliser, tu entres dans le régime de la **vente d'immeuble à rénover** (VIR, art. L262-1 et suivants CCH). Il est **d'ordre public** : contrat notarié, paiement échelonné, **garantie financière d'achèvement des travaux**. Sinon, **vends une fois les travaux réceptionnés**.

4. Chiffrer une opération : le bilan MdB

4.1 La structure du bilan

```

PRIX DE VENTE (TTC ou HT selon régime TVA)
- TVA sur marge (le cas échéant)
= CHIFFRE D'AFFAIRES HT
- Prix d'acquisition
- Frais d'acquisition (≈ 2,25 % avec engagement de revendre)
- Travaux (+ 10 à 15 % d'aléas)
- Honoraires techniques (architecte, BET, géomètre, diagnostics, SPS)
- Assurances (dommages-ouvrage, RC promoteur le cas échéant)
- Frais financiers (intérêts, frais de dossier, garantie)
- Frais de portage (taxe foncière, charges de copropriété, énergie, assurance)
- Frais de commercialisation (agence, photos, home staging)
= MARGE NETTE AVANT IS
- IS
= RÉSULTAT NET

```

4.2 Exemple complet (régime sans option TVA)

Appartement de 70 m² à rénover acheté **200 000 €**, revendu **360 000 €** refait à neuf. 9 mois de portage. Financement bancaire de 80 % du prix et des travaux, à 5 % in fine.

Poste	Montant
Prix d'achat	200 000 €
Frais d'acquisition (engagement de revendre)	4 500 €
Travaux TTC (60 000 € HT, TVA non récupérable)	72 000 €
Honoraires (architecte, diagnostics) TTC	3 600 €
Intérêts : $217\,600\,€ \times 5\% \times 9/12$	8 160 €
Frais de dossier bancaire (1 %)	2 176 €
Garantie (hypothèque ou caution)	2 500 €
Portage (TF, charges, assurance, énergie)	2 000 €
Prix de revient	294 936 €
Agence à la revente (4 % TTC)	14 400 €
Prix de vente	360 000 €
Marge nette avant IS	50 664 € (14,1 % du prix de vente)
IS : $15\% \times 42\,500 + 25\% \times 8\,164$	8 416 €
Résultat net	42 248 €
Fonds propres mobilisés (prix de revient – prêt)	77 336 €
Rentabilité des fonds propres	≈ 55 % en moins d'un an

Lecture : la marge de 14,1 % est sous le seuil de confort de 15 %. Un aléa de +15 % de travaux ou une revente à 340 000 € la ramène vers 7 à 9 %. **Il faut renégocier l'achat.**

4.3 Le compte à rebours : quel prix d'achat maximum ?

On fixe la marge cible (ici 15 % du prix de vente, soit 54 000 €) et on remonte :

Prix max $\approx (\text{Prix de vente} - \text{Agence} - \text{Marge cible} - \text{Travaux} - \text{Honoraires} - \text{Portage} - \text{Garantie} - \text{Frais financiers}) / (1 + \text{frais d'acquisition})$

Le calcul exact (les frais financiers dépendent du prix) donne un **prix d'achat maximum d'environ 196 000 €**. L'offre sera donc faite à **180 000-185 000 €**, avec une marge de négociation. À 185 000 €, la marge atteint environ 18,5 %, et à 180 000 € environ 20 %.

4.4 Ratios de décision rapide

- **Marge nette $\geq 15\%$ du prix de vente** ($\geq 20\%$ pour une division ou une opération complexe).
- **Marge brute** (prix de vente – prix d'achat – travaux) $\geq 25\text{-}30\%$.
- **Rentabilité des fonds propres $\geq 30\%$** par opération.

- **Durée ≤ 12-18 mois.**
 - **Point mort** : de combien le prix de revente peut-il baisser avant de perdre de l'argent ? Il faut une résistance à **-10 % minimum**.
-

5. Responsabilités, garanties et assurances

En tant que **vendeur professionnel**, tu es beaucoup plus exposé qu'un particulier.

1. **Garantie des vices cachés** : un professionnel est **présupposé connaître les vices**, la clause d'exclusion de garantie est **inopposable** à un acheteur non professionnel.
 2. **Garantie décennale** : celui qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'il a construit **ou fait construire** est **réputé constructeur** (art. 1792-1 2° C. civ.). Si tes travaux touchent le gros œuvre, l'étanchéité, ou rendent l'ouvrage impropre à sa destination en cas de désordre, **ta responsabilité décennale** est engagée pendant 10 ans.
 3. **Assurance dommages-ouvrage (DO)** : obligatoire pour le maître d'ouvrage qui fait réaliser des travaux de construction (art. L242-1 C. assurances), y compris pour des travaux de rénovation lourde assimilables à de la construction. Elle préfinance les réparations sans attendre la recherche de responsabilités. **Ne pas la souscrire** expose à des poursuites et fait fuir les acheteurs avertis. Budget : 2 à 5 % du coût des travaux.
 4. **Artisans** : exige leurs **attestations décennale et RC Pro valides à la date d'ouverture du chantier**, avec les activités couvertes correspondant aux travaux.
 5. **Diagnostics à jour** à la revente (DPE après travaux, électricité, gaz, Carrez) et **dossier des ouvrages exécutés** (factures, PV de réception, attestations).
 6. **Obligation d'information** et de conseil renforcée.
 7. **Locataires en place** : le congé pour vendre doit respecter la loi de 1989 (6 mois avant l'échéance). En cas de **première vente après division** d'un immeuble en lots, le locataire bénéficie d'un **droit de préemption** (art. 10 de la loi du 31 décembre 1975).
-

6. Déroulé type d'une opération (process à industrialiser)

1. **Sourcing** : agents, notaires, successions, enchères, prospection directe.
2. **Pré-étude en 30 minutes** : DVF, comparables des biens refaits, estimation des travaux au ratio €/m², compte à rebours.
3. **Visite technique** avec un artisan ou un maître d'œuvre ; photos, mesures, points durs.
4. **Étude urbanisme** si division ou changement de destination : PLU, rendez-vous au service urbanisme, CU.
5. **Offre** au prix calculé.
6. **Promesse** avec conditions suspensives (prêt, autorisation d'urbanisme purgée, accord de copropriété), **faculté de substitution, engagement de revendre** prévu dans l'acte.
7. **Montage du financement** (jour 4) : dossier banque avec bilan d'opération, devis, comparables.
8. **Acte authentique**, souscription de la DO, déclaration d'ouverture de chantier.
9. **Travaux** : planning, réunions de chantier hebdomadaires, suivi financier, réception avec réserves.
10. **Commercialisation** dès les 2/3 des travaux : photos pro, home staging, mandats à 2 ou 3 agences ou en exclusivité courte avec baisse d'honoraires.

11. **Revente**, puis **bilan post-opération** : écarts réel / prévisionnel, retours d'expérience.

7. Comptabilité et obligations

- Les biens sont comptabilisés en **stock** (et non en immobilisations) : **pas d'amortissement**.
- Frais d'acquisition et frais financiers de la période de travaux : incorporables au coût du stock ou passés en charges, selon les options comptables (à voir avec l'expert-comptable).
- **Déclarations de TVA** (CA3 mensuelles ou trimestrielles), **acomptes d'IS**, **CFE**, liasse fiscale.
- Garde un **dossier par opération** : acte, bilan prévisionnel, factures, attestations d'assurance, PV de réception.

Checklist du jour 3

- ☐ Je sais expliquer pourquoi un particulier qui enchaîne les achats-reventes risque une requalification.
- ☐ Je connais les droits réduits de l'art. 1115 et leurs conditions.
- ☐ Je sais déterminer le régime TVA d'une revente : ancien exonéré, option marge, neuf, terrain à bâtir.
- ☐ Je sais reconnaître des travaux qui « rendent à l'état neuf ».
- ☐ Je sais construire un bilan MdB et calculer un prix d'achat maximum.
- ☐ J'ai défini ma structure (SAS MdB, idéalement sous holding) et mes critères d'opération.

Quiz du jour 3

1. Pourquoi l'achat pour construire et vendre n'est-il pas un acte de commerce ?
2. Quels droits paie un MdB qui achète un bien ancien à un particulier avec engagement de revendre, et sous quel délai doit-il revendre ?
3. Un MdB revend un appartement ancien après de simples travaux de peinture et de cuisine. Quel est le régime de TVA par défaut ?
4. Calcule la TVA sur marge d'un terrain acheté 100 000 € à un particulier et revendu 160 000 € comme terrain à bâtir.
5. Cite deux des critères qui font qu'un immeuble rénové est considéré comme neuf.
6. Un MdB peut-il insérer une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés dans la vente à un particulier ?
7. Pourquoi faut-il éviter de vendre à un particulier avant la fin des travaux ?
8. Quel est le prix d'achat maximum d'un bien si la revente est à 300 000 €, l'agence à 12 000 €, les travaux à 50 000 € TTC, tous les autres frais à 20 000 €, la marge cible à 15 % du prix de vente et les frais d'acquisition à 2,25 % ?
9. Quel est l'intérêt de placer la SAS MdB sous une holding ?
10. Quelle surface minimale doivent respecter les logements issus d'une division ?

Corrigés

1. L'article L110-1 2° du Code de commerce exclut expressément l'achat en vue d'« édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux » : c'est une activité civile (promotion, souvent en SCCV).

2. **0,715 %** (plus émoluments et débours, soit $\approx 2,25$ % au total), avec une obligation de revendre **dans les 5 ans**.
3. **Exonération de TVA** (bien achevé depuis plus de 5 ans, travaux non constitutifs d'une remise à l'état neuf), sauf option pour la TVA sur marge.
4. $(160\,000 - 100\,000) \times 20/120 = \mathbf{10\,000\,€}$.
5. Remise à neuf de la majorité des fondations, ou de la majorité des éléments de structure, ou de la majorité des façades (hors ravalement), ou d'au moins 2/3 de **chacun** des éléments de second œuvre listés, ou une surélévation / addition de construction.
6. **Non** : le vendeur professionnel est présumé connaître les vices. La clause est inopposable à l'acquéreur non professionnel.
7. On entre dans le régime d'ordre public de la **vente d'immeuble à rénover** (VIR), qui impose notamment une **garantie financière d'achèvement**.
8. Marge cible : 45 000 €. Montant disponible pour l'achat et ses frais : $300\,000 - 12\,000 - 45\,000 - 50\,000 - 20\,000 = 173\,000$ €. Prix max = $173\,000 / 1,0225 \approx \mathbf{169\,200\,€}$.
9. Les dividendes remontent quasiment sans impôt (**régime mère-fille**, 95 % exonérés), ce qui permet de **réinvestir** dans d'autres opérations ou dans le patrimoine locatif. Cela **isole les risques** et facilite l'entrée d'associés par opération.
10. Aucun local issu d'une division ne peut faire **moins de 14 m² et de 33 m³** (art. L111-6-1 CCH). Il doit aussi respecter les critères de **décence** (9 m² et 2,20 m de hauteur, ou 20 m³). La commune peut instaurer un **permis de diviser**.